

Ondergetekende, mr. Kong Liang Shen, notaris te Mispelbeke, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om tien uur vijfendertig minuten (10:35 uur) is ondertekend.

HYPOTHEEK

Offertenummer: 202.101

Kenmerk: 2019HYPOBVELF

Heden, drie juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Kong Liang Shen, notaris te Maastricht:

1. mevrouw Barbara Lidia Lo Zito, geboren te Amsterdam op negen september negentienhonderdvijfennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 1069 XP Mispelbeke, Botteskerksingel 53, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:
de naamloze vennootschap: **Obvion N.V.**, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 6411 CH Heerlen, Burgemeester de Hesselleplein 31, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 14054733 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: postbus 3005 6401 DM Heerlen);
hierna te noemen: 'geldgever';
2. a. de heer **Nebyat Mewael**, geboren te Düzce, Turkije op vierentwintig augustus negentienhonderdvijfenvijftig, zich identificerende met zijn Verblijfsdocument voor bepaalde duur, met kenmerk NLX9555, uitgegeven te Zevenbeek, op zestien januari tweeduizend negentien;
b. mevrouw **Wegahta Ambessa**, geboren te Düzce, Turkije op vier september negentienhonderdtweenvijftig, zich identificerende met haar Verblijfsdocument voor bepaalde duur, met kenmerk NLX9653, uitgegeven te Zevenbeek, op zestien januari tweeduizend negentien;
gehuwde echtgenoten, tezamen wonende te 6224 CH Zevenbeek, Rooseveltlaan 24;
hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ook te noemen: 'geldnemer of hypotheekgever'.

Van het bestaan van de aan de comparante onder 1 genoemd verleende volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

De comparanten verklaren dat hypotheekgever en geldgever zijn overeengekomen dat door hypotheekgever ten behoeve van geldgever tot zekerheid als in deze akte omschreven het recht van hypotheek en pandrecht zal worden gevestigd op de in deze akte en na te melden Algemene Voorwaarden omschreven goederen. Deze overeenkomst blijkt uit een aan deze akte gehechte, door hypotheekgever geaccepteerde, bindend aanbod ter uitvoering waarvan het navolgende is overeengekomen:

LENING

Geldnemer verklaart ter leen te hebben ontvangen van geldgever en mitsdien aan

geldgever hoofdelijk schuldig te zijn een bedrag van **tweehonderdzesduizend vijfhonderd euro (€ 206.500,00)** hierna te noemen: hoofdsom.

LENINGGEGEVENS

- I. Looptijd en aflossing
De lening heeft een looptijd en een aflossingswijze zoals in het bindend aanbod is bepaald, danwel eventueel nader tussen partijen zal worden overeengekomen.
- II. Rente
Geldnemer is voor het eerst vanaf de datum omschreven in de Algemene Voorwaarden tot het einde van de desbetreffende maand naar het overeengekomen percentage rente verschuldigd, berekend over de hoofdsom. De rente wordt voor iedere volgende maand tot en met het einde van de looptijd van de geldlening naar het overeengekomen percentage berekend over de schuld per het einde van de daaraan voorafgaande maand. Bij de saldobepaling van de schuld zullen eventueel verschuldigde maar niet betaalde rente, kosten en andere bedragen bij de schuld worden geteld.
- III. Verhogingen
De lening kan worden verhoogd als voldaan wordt aan de door geldgever op dat moment voor soortgelijke geldleningen vastgestelde financieringscriteria. Een verhoging van de lening wordt verwerkt door het toevoegen van één of meer nieuwe leningdelen. Bij een verhoging worden op alle leningdelen de op dat moment geldende (nieuwe) Algemene Voorwaarden van geldgever van kracht.
- IV. Overige bepalingen
Op deze lening zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals in de aan deze akte te hechten bindend aanbod genoemd. Comparanten sub 2 (en/of hypotheekgever) verklaren een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING

Tot zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen geldgever blijkens zijn administratie nu of in de toekomst van geldnemer te vorderen heeft of zal hebben uit welke hoofde ook, waaronder met name begrepen hetgeen geldgever te vorderen heeft of zal hebben op grond van de in deze akte geconstateerde geldlening en (eventueel) nog te verstrekken geldlening(en), de betaling van de verschuldigde rente, vergoedingen en kosten, verleent hypotheekgever tot een bedrag van **tweehonderdzevenentwintigduizend honderdvijftig euro (€ 227.150,00)**, te vermeerderen met de rente over drie jaren, vergoedingen en kosten, die tezamen worden begroot op **negentigduizend achthonderdzestig euro (€ 90.860,00)**, zijnde veertig procent (40%) van het hiervoor genoemde bedrag, derhalve in totaal voor een bedrag van **driehonderdachttienduizend tien euro (€ 318.010,00)**, recht van eerste hypotheek op het navolgende registergoed:

het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met ondergrond, tuin en alles wat naar verkeersopvatting daartoe behoort, staande en gelegen te 5345 MB Dongo, Baljuwstraat 87, kadastraal bekend gemeente Dongo, sectie K, nummer 2484, ter grootte van een are en zestig centiare (1 a 60 ca);

(hierna te noemen onderpand).

Hypotheekgever verklaart voorts:

- a. met betrekking tot voormeld onderpand volledig beschikkingsbevoegd te zijn;
- b. dat voormeld onderpand niet is belast met beslagen en niet is verhuurd noch
- c. anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden;
- d. dat op voormeld onderpand geen (andere) beperkte rechten rusten;
dat ten aanzien van voormeld onderpand geen kwalitatieve verplichtingen gelden die moeten worden geacht de zekerheidswaarde van het onderpand te beperken.

De comparante onder 1 genoemd verklaart de hiervoor vermelde schuldbekentenis met hypotheekstelling alsmede de hierna vermelde verpandingen en overdracht van rechten onder de daarbij gemaakte bedingen alsmede de (eventuele) borgstelling(en) voor en ten behoeve van geldgever aan te nemen.

Woonplaatskeuze

De comparanten verklaren te dezer zake woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder dezer akte.

EINDE KADASTERDEEL

**De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief.
Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.**